Nota Técnica SEI nº 682/2025/MPO

Assunto: **180ª Reunião Cofiex. Programa de Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A presente Nota Técnica trata de análise desta Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (CGCOR/SOF/MPO) acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), para preparação de programa federal com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

2. Informa-se que, respeitadas as competências da SOF e após consultada a Subsecretaria de Programas Sociais (SESOC), esta CGCOR sugere a **não aprovação do Programa de Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil** pelos motivos expostos nesta Nota Técnica. Todavia, o óbice identificado poderá ser sanado, se satisfeitas, pelo menos uma das condições abaixo relatadas, até a realização da 180ª Cofiex, agendada para 18 de junho de 2025:

a) aprovação pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) de aumento do limite orçamentário destinado às despesas relacionadas ao Programa; ou

b) alteração da proposta, mediante a adequação do cronograma (prazo e/ou valores de desembolso) e a atualização do compromisso, por parte do Ministério da Saúde (MS), de custeio das operações com os limites ordinários do Órgão.

3. Em todo o caso, cabe alertar que a aprovação pela Cofiex não tem o condão de garantir recursos adicionais nem de afastar a submissão das despesas discricionárias à limitação de empenho prevista no art. 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

CONTEXTUALIZAÇÃO

4. Por meio de mensagem eletrônica encaminhada em 14/05/2025, a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do MPO (SEAID/MPO) encaminhou a esta SOF a pauta atualizada da 180ª Reunião Cofiex, da qual consta a submissão para deliberação do **"Programa de Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil"** (pleito 7909902924/2025), cujo proponente é o Ministério da Saúde (MS).

5. Inicialmente, é preciso esclarecer que esta análise não abrange qualquer juízo de oportunidade e conveniência política sobre a matéria, não exime a manifestação dos demais membros da Cofiex, está fundamentada nas competências da SOF e pautada tanto na observância das regras fiscais vigentes quanto na legislação vigente acerca dos procedimentos para inclusão das respectivas dotações nos Projetos de Leis Orçamentárias (PLOAs) e nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).

6. Informa-se que as competências da SOF foram estabelecidas no art. 20 do Anexo I do Decreto n. 11.353, de 1º de janeiro de 2023, e alterações posteriores, transcrito a seguir:

> "Art. 20. À Secretaria de Orçamento Federal compete:
> I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade social;
> II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;
> III - acompanhar a execução orçamentária, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
> IV - elaborar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
> V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de planejamento e orçamento;
> VI - exercer a supervisão da Carreira de Planejamento e Orçamento, em articulação com as demais unidades interessadas;
> VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa;
> VIII - acompanhar e avaliar o andamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento e desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais destinados ao aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos;
> IX - acompanhar, avaliar e elaborar estudos sobre as políticas públicas e a estrutura do gasto público;
> X - acompanhar e propor, no âmbito de sua competência, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades;
> XI - avaliar o gasto público, os seus impactos sobre indicadores econômicos e sociais e propor medidas para o seu aperfeiçoamento, em articulação com outros órgãos;
> XII - desenvolver ações destinadas à apuração da eficiência, da eficácia e da efetividade dos gastos públicos diretos da União;
> XIII - promover a articulação com órgãos públicos, setor privado e entidades não governamentais envolvidos nas competências da Secretaria;
> XIV - elaborar subsídios para formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento sustentável nacional;
> XV - acompanhar e propor as normas reguladoras e disciplinadoras sobre a participação social na elaboração do orçamento federal;
> XVI - participar de iniciativas de entidades bilaterais, plurilaterais e da sociedade sobre assuntos orçamentários; e
> XVII - coordenar e gerir o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, envolvendo a orientação, a coordenação e a supervisão técnica dos órgãos setoriais de orçamento."

7. Sobre as Regras Fiscais vigentes, primeiramente, é imperativo alertar que as despesas custeadas com fontes de operação externa estão sujeitas às referidas regras, tanto às relativas ao cumprimento da meta de resultado primário quanto às relacionadas com a observância dos limites individualizados de despesas primárias definidos no Regime Fiscal Sustentável. Assim, as referidas despesas, quando classificadas como despesas primárias, poderão ser submetidas a contingenciamento e/ou a bloqueio orçamentário de forma análoga àquelas custeadas com recursos internos (do Tesouro Nacional ou do órgão), para atendimento ao art. 9º da LRF.

8. Desta forma, considerado o espírito da LRF, que define que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios, considera-se pertinente que os órgãos executores avaliem, durante a preparação do contrato e sua execução, os investimentos necessários para o cumprimento das metas pactuadas,

assim como a capacidade de priorizar os recursos em relação às demais atividades do órgão, consideradas as regras fiscais vigentes.

9. Nesse sentido, entende-se recomendável que os órgãos executores do Programa estabeleçam medidas de priorização e de mitigação de riscos, para que, quando identificado risco de restrição orçamentária, seja possível adotar, tempestivamente, ações cabíveis para minimizá-los. Dentre as quais, citam-se: a conclusão de projeto em andamento; o adiamento de início de um outro projeto; o remanejamento de recursos no âmbito do próprio órgão; o cancelamento parcial do valor do contrato; a prorrogação do prazo de desembolso; etc.

10. Sobre a inclusão da dotação na LOA, destaca-se que, conforme o inciso I do § 1º do art. 32 da LRF, é preciso prévia e expressa autorização para contratação da operação de crédito **no texto da LOA**, em crédito adicional ou lei específica. Para o exercício financeiro de 2025, a referida autorização está estabelecida no art. 8º da Lei n. 15.121, de 10 de abril de 2025.

11. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), por sua vez, dispõe sobre a inclusão das dotações relativas às operações de crédito externas contratadas no orçamento federal. Cabe esclarecer que, até o orçamento de 2025, somente era permitida a inclusão no PLOA de operações de crédito externas contratadas ou cujas cartas-consulta fossem autorizadas pela Cofiex até 15 de julho de 2024. Porém, o PLN 2/2025, em fase de tramitação, relativo à LDO 2026, em seu art. 21, traz uma inovação ao estabelecer que as dotações poderão ser incluídas no PLOA 2026 previamente à aprovação da Cofiex, com o objetivo de permitir ao órgão executor avaliar o espaço fiscal e demonstrar a capacidade de inclusão da dotação no orçamento federal.

12. Por fim, sobre o Processo Orçamentário, durante a elaboração da LOA, após deliberação da JEO, considerado o equilíbrio da gestão dos recursos públicos, à redução de incertezas no ambiente econômico e à sustentabilidade intertemporal do endividamento público, a SOF informa os referenciais monetários das despesas primárias aos diversos Ministérios, a quem compete, enquanto executores das políticas públicas, a alocação dos recursos em suas unidades orçamentárias e ações orçamentárias, em consonância com suas prioridades setoriais. Portanto, cabe ao órgão a garantia de recursos para as despesas decorrentes da contratação com financiamento externo.

13. Durante a execução do contrato, caso o órgão, ao fazer a avaliação dos investimentos necessários para fazer frente aos compromissos assumidos, identifique a necessidade de recursos adicionais poderá solicitar a abertura de crédito suplementar, observada as disposições da LOA e os prazos e procedimentos definidos pela SOF em portaria.

Informações Sobre o Pleito extraídas do Portal de Financiamento Externo (PFE)

14. Conforme dados extraídos do PFE, em 26/05/2025, o objetivo do **"Programa de Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil"** é promover a modernização do Sistema Único de Saúde, a qualificação do acesso a serviços da atenção especializada e a integração do ecossistema de inovação em saúde, por meio do desenvolvimento e da implementação de um modelo nacional, sustentável e replicável, de hospital público inteligente de alta complexidade, com foco na aplicação de tecnologias emergentes, na transformação digital e na inovação tecnológica.

15. Em relação às **condições de financiamento**, o pleito informa que o agente financiador é o New Development Bank (NDB), no valor total de US$ 320 milhões, sem contrapartida local, com prazo total de 360 meses, sendo 60 meses de carência. Pelo observado, há previsão de desembolso de 36 meses, e, considerado o **cronograma** apresentado no pleito, no primeiro ano, a previsão de desembolso é de US$ 96,9 milhões; no segundo ano, US$ 111,1 milhões; no terceiro ano, US$ 112,0 milhões.

16. As Notas Técnica 4/2025-SPO/SE/MS e 5/2025-SPO/SE/MS, encaminhadas como

anexos ao pleito, informam que os **recursos serão aplicados** na Unidade Orçamentária "36901 - Fundo Nacional de Saúde", consignados em ação orçamentária a ser criada a partir de decisão da JEO sobre a possibilidade de aumento do referencial monetário do MS para 2026 e para os seguintes. A nova ação será específica para a implantação do hospital, do tipo projeto, destinadas a despesas de capital (GND 4), classificada com o identificador de Resultado Primário "RP2", relativa a despesas primárias discricionárias. Contudo, destaca-se que não consta do pleito ou de seus anexos, a declaração do ordenador de despesas sobre a **adequação orçamentária** da despesa com a LOA e sobre a compatibilidade com a LDO vigentes.

17. Na verdade, cabe atentar que, segundo informado no documento denominado "Anexo - das Informações Orçamentárias", as despesas com a implantação do Hospital Inteligente não podem ser contabilizadas como gastos com Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS), com isso, o Ministério da Saúde alerta que é necessário que "o Governo formalize a decisão de implantação do Hospital Inteligente por meio de financiamento externos, e aumente o limite orçamentário do MS destinado às despesas não-ASPS para 2026 e anos seguintes, de forma a possibilitar a incorporação do financiamento externo" (grifo nosso). Todavia, não foi identificado documento com a anuência da JEO para aumento do referencial monetário do MS, especificamente para a implantação do referido hospital, nos exercícios financeiros de 2026 a 2028.

18. Informa-se, ainda, que não foi identificado no pleito, e em seus anexos, informações sobre **medidas de priorização**. Sobre **medidas mitigadoras**, o referido "Anexo - das Informações Orçamentárias" indica que o sistema de co-pagamento do Programa Farmácia Popular do Brasil foi extinto, assim, o limite de empenho, utilizado em 2025 na ação "20YS", no valor de R$ 419,2 milhões, poderá ser destinado, a partir de 2026, para o financiamento da implantação do hospital inteligente. Todavia, aponta que essa medida não é suficiente.

19. Destaca-se, ainda, a correspondência, assinada pelo Ministro Chefe da Casa Civil, à Presidente do NDB, datada de 12 de fevereiro de 2025, com solicitação formal de financiamento de projeto para implementação do primeiro hospital inteligente do Brasil, no valor de US$ 320 milhões, e o Ofício n. 409/2025/CC/PR, de 11 de abril de 2025, solicitando os préstimos do Ministério da Saúde para adotar, na qualidade de proponente, providências formais para a submissão do pleito de financiamento à Cofiex.

ANÁLISE

20. Passando-se à análise sobre a adequação orçamentária do Programa, primeiramente em relação às regras fiscais vigentes, observou-se que o valor total do projeto será considerado como despesa discricionária, ou seja, a operação de crédito tem impacto no cumprimento da meta de resultado primário, estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, assim como no limite individualizado de despesas primárias.

21. A SESOC informou que, como o Programa será financiado com recursos externos, suas despesas não podem ser contabilizadas no piso constitucional de ações e serviços públicos de saúde (ASPS), conforme dispõe o §4º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

22. Cabe ressaltar que, apesar de o MS afirmar na Nota Técnica 5/2025-SPO/SE/MS que possui "condições de acomodar o ingresso dos recursos externos previstos no financiamento", no Anexo das Informações Orçamentárias, o órgão afirma que "mesmo considerando a possibilidade de redirecionamento dos recursos não-ASPS do Programa Farmácia Popular do Brasil (ação 20YS), eles não seriam suficientes", que será necessário que o Governo aumente o limite orçamentário do MS destinado às despesas não-ASPS para 2026 e anos seguintes e que tal decisão cabe à JEO. Assim, subentende-se que o pleito não atende à necessidade de adequação orçamentária determinada pela LRF.

23. Diante do exposto, considerando (i) a manifestação do Ministério da Saúde, que reconhece a insuficiência dos recursos não-ASPS do Programa Farmácia Popular como medida mitigadora e aponta a necessidade de o Governo ampliar seu limite orçamentário para despesas primárias discricionárias a partir de 2026; (ii) o não cumprimento do art. 16 da LRF; e (iii) os riscos fiscais associados à aprovação de despesa sem a devida adequação orçamentária, a Subsecretaria de Programas Sociais identifica óbice à aprovação da proposta. Esta CGCOR, complementa, entre as razões de óbice, a não existência de documentação comprobatória da aprovação da JEO, conforme mencionado pelo proponente, quanto ao aumento de limite para despesas discricionárias do MS para o PLOA 2026 e os subsequentes.

24. Não obstante, considerando que a 180ª Cofiex, está agendada para 18 de junho de 2025, é possível que estes óbices sejam sanados mediante:

a) aprovação pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) de aumento do limite orçamentário do MS, para 2026 e anos seguintes, destinado às despesas relacionadas ao Programa e não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde (não-ASPS);

b) atualização do compromisso, por parte do Ministério da Saúde, de custeio das operações com os limites ordinários do órgão; e

c) alteração da proposta, mediante adequação do prazo ou dos valores de desembolso, que possibilite o custeio das operações com os limites ordinários do órgão.

25. Sobre a incorporação dos recursos na lei orçamentária anual, observa-se que o cronograma prevê a incorporação de recursos a partir de 2026, assim, sugere-se que as dotações sejam incluídas no PLOA 2026.

26. Por fim, cabe alertar que compete aos órgãos executores, durante a preparação do contrato e sua execução, avaliar os investimentos necessários versus as regras fiscais vigentes, assim como a capacidade de priorizar as despesas do Programa/Projeto versus o limite de movimentação e empenho disponibilizado para o órgão, com o objetivo de adotar as medidas pertinentes tempestivamente.

CONCLUSÃO

27. Diante do exposto, respeitadas as competências da SOF, e após consultada a Subsecretaria de Programas Sociais (SESOC), esta CGCOR sugere a **não aprovação do Programa de Implementação do Primeiro Hospital Inteligente do Brasil** pelos motivos expostos nesta Nota Técnica. Todavia, o óbice identificado poderá ser sanado, se satisfeitas, pelo menos uma das condições abaixo relatadas, até a realização da 180ª Cofiex, agendada para 18 de junho de 2025:

a) aprovação pela Junta de Execução Orçamentária (JEO) de aumento do limite orçamentário destinado às despesas relacionadas ao Programa; ou

b) alteração da proposta, mediante a adequação do cronograma (prazo e/ou valores de desembolso) e a atualização do compromisso, por parte do Ministério da Saúde (MS), de custeio das operações com os limites ordinários do Órgão.

28. Em todo o caso, cabe alertar que a aprovação pela Cofiex não tem o condão de garantir recursos adicionais nem de afastar a submissão das despesas discricionárias a limitação de empenho, prevista no art. 9º da LRF.

RECOMENDAÇÃO

29. Sugere-se o encaminhamento desta Nota Técnica à consideração superior do Secretário de Orçamento Federal para subsidiar a tomada de decisão e, consequentemente, o voto na 180ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) para preparação do Programa com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

LEILA KUHNERT CAMPOS

Representante da Secretaria no

Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos

Documento assinado eletronicamente por **Leila Kuhnert Campos**, **Coordenador(a)-Geral**, em 09/06/2025, às 14:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51331382** e o código CRC **753F4092**.

Referência: Processo nº 10080.000693/2025-16. SEI nº 51331382